

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 276/2534 นาย สนธิ์ สุนทร ชาติ กับพวก โจทก์
การรถไฟแห่งประเทศไทย จำเลย

พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

มาตรา 3 วรรคสอง, มาตรา 9, มาตรา 11

พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 33 ทวิ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติว่าบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน ดังนั้น การที่โจทก์ออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ จึงไม่ใช่เป็นการออกจากงานตามความในมาตรา 33 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ที่บัญญัติให้พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เป็นอันพ้นจากตำแหน่ง แต่เป็นกรณีออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9, 11 ที่ว่าพนักงานของ รัฐวิสาหกิจจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ หากอายุเกินก็ขาดคุณสมบัติต้องพ้นจากตำแหน่งไปเท่านั้น ซึ่งตามมาตรา 11 ที่บัญญัติให้พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากตำแหน่งนั้น มีความหมายว่าเมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใดมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์อันเป็นการขาดคุณสมบัติแล้ว ก็ให้รัฐวิสาหกิจนั้นดำเนินการให้ผู้นั้นออกจากงานดังนั้น เมื่อจำเลยผู้เป็นนายจ้างดำเนินการให้โจทก์ออกจากงานเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 46.

โจทก์ทั้งยี่สิบแปดสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งยี่สิบแปดเป็นลูกจ้างของจำเลย
จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งยี่สิบแปดเพราะเหตุเกษียณอายุ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่า
ชดเชยแก่โจทก์ทั้งยี่สิบแปด และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ที่ 16
พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้คดี

วันนัดพิจารณา โจทก์ที่ 16 ไม่到庭เรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน
ประจำปี

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้ง
ยี่สิบแปด

จำเลยทั้งยี่สิบแปดสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่โจทก์ทั้งยี่สิบแปด
ออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ เป็นการออกจากงานตามพระราชบัญญัติการ
รถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 33 ทวิ โดยบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้
พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้น
จากตำแหน่งเมื่ออายุครบหกสิบปี บริบูรณ์อันเป็นการออกจากงานโดยผลของ
กฎหมาย มิใช่เป็นการเลิกจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 3 วรรคสองบัญญัติว่า บรรดา
กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้แทน ดังนั้น การที่
โจทก์ทั้งยี่สิบแปดออกจากงาน เพราะเหตุเกษียณอายุจึงหาใช่เป็นการออกจากงาน
ตามความในมาตรา 33 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2494 ไม่ แต่เป็นกรณี การออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9, 11 ที่ว่า พนักงาน
ของรัฐวิสาหกิจจะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ หากอายุเกินก็ขาดคุณสมบัติต้อง
พ้นจากตำแหน่งไปเท่านั้น ซึ่งตามมาตรา 11 ที่บัญญัติให้พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่ง
มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์พ้นจากตำแหน่งนั้น มีความหมายว่าเมื่อพนักงาน
รัฐวิสาหกิจผู้ใดมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์อันเป็นการขาดคุณสมบัติแล้ว ก็ให้รัฐวิสาหกิจ
นั้นดำเนินการให้ผู้นั้นออกจากงาน ดังนั้น เมื่อจำเลยผู้เป็นนายจ้างดำเนินการให้
โจทก์ทั้งยี่สิบแปดออกจากงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46

พิพากษายืน.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ